

第7節 背任の罪

刑法
No320

H22-9

(配点: 2)

月	日
月	日

背任罪の構成要件に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 「自己若しくは第三者の利益を図る目的」の「利益」とは、経済的利益のことをいい、社会的地位や信用等の身分上の利益を含まない。
2. 「自己若しくは第三者の利益を図る目的」があるというためには、主として自己又は第三者の利益を図る目的があれば足りるが、これと本人の利益を図る目的とが併存している場合は含まない。
3. 「他人のためにその事務を処理する者」の「事務」は、法律行為たる事務に限らず、事実行為たる事務を含む。
4. 「財産上の損害」は、経済的見地から把握されるべきものであるから、返済の可能性が著しく低い無担保貸付けについては、その債務不履行が確定しなければ損害が発生したとはいえない。
5. 「本人に損害を加える目的」があるというためには、加害の点につき意欲ないし積極的認容が必要である。

No320	背任罪	正答率
H22-9	正解	76%

1 誤っている

大判大3.10.16。本記述では、背任罪(247条)における「利益」は、経済的利益に限られるかが問題となる。この点、判例は、自己の利益を図る目的とは身分上の利益その他総て自己の利益を図る目的なるを以て足り、必ずしもその財産上の利益を図る目的なることを要しない(大判大3.10.16)としている。よって、「利益」には、経済的利益のみならず、社会的地位や信用等の身分上の利益も含まれる。

2 誤っている

本記述では、背任罪(247条)における「自己若しくは第三者の利益を図る目的」には、自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的とが併存している場合も含まれるかが問題となる。この点、判例は、主として自己又は第三者の利益を図る目的があれば、自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的とが併存している場合にも、背任罪の成立を肯定している(最決平10.11.25、百選Ⅱ73事件)。よって、「自己若しくは第三者の利益を図る目的」には、自己又は第三者の利益を図る目的と本人の利益を図る目的とが併存している場合も含まれる。

3 正しい

本記述では、背任罪(247条)における「他人のためにその事務を処理する者」の「事務」には、法律行為たる事務に限らず、事実行為たる事務も含まれるかが問題となる。この点、「事務」は、法律行為であると事実行為であるとを問わないとされる。よって、「他人のためにその事務を処理する者」の「事務」には、法律行為たる事務に限らず、事実行為たる事務も含まれる。

4 誤っている

最決昭58.5.24(百選Ⅱ72事件)。本記述では、返済の可能性が著しく低い無担保貸付について、債務不履行が確定しなくとも背任罪(247条)における「財産上の損害」が発生したといえるかが問題となる。判例は、247条にいう「『本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ』とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいうと解すべきである」としている。よって、「財産上の損害」は、経済的見地から把握されるべきものであり、返済の可能性が著しく低い無担保貸付については、その債務不履行が確定しなくとも損害が発生したといえる。

5 誤っている

最決昭63.11.21。本記述では、背任罪(247条)における「本人に損害を加える目的」があるというためには、加害の点につき意欲ないし積極的認容まで必要かが問題となる。この点、判例は、「図利加害目的を肯定するためには、図利加害の点につき、……意欲ないし積極的認容までは要しない」としている。よって、「本人に損害を加える目的」があるというためには、加害の点につき意欲ないし積極的認容までは必要ない。